



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Año de la Grandeza Argentina

Resolución firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 2101 | Resolución TDC | Art. 14, inc. a), Ley 27.442

VISTO:

El expediente EX-2026-45031072- -APN-DR#CNDC, caratulado: *"SOCIEDAD ANÓNIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442"* (CONC. 2101).

La presentación de fecha 6 de mayo de 2026 mediante la cual SOCIEDAD ANÓNIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA notificó la adquisición parcial del fondo de comercio correspondiente a doce (12) hipermercados propiedad de LIBERTAD S.A., ubicados en las ciudades de Córdoba, Rosario, Rafaela, San Juan, La Banda, Salta, Tucumán y Posadas, y un depósito ubicado en la ciudad de Córdoba.

El Dictamen de la Secretaría de Concentraciones Económicas de la Autoridad Nacional de la Competencia (RE-2026-54577487-APN-SCE#ANC), emitido el 2 de junio de 2026.

El Reglamento para la Notificación de Operaciones de Concentración Económica, aprobado por Resolución (ex) SC 905/2023.

Los Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas, aprobados por Resolución (ex) SC 208/2018.

Lo dispuesto en los artículos 7º, 8º, 9º, 14, y 28, inc. b), de la Ley 27.442 y del Decreto PEN 480/2018.

Y CONSIDERANDO:

I. La operación notificada y las partes intervinientes

La operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición parcial del fondo de comercio correspondiente a doce (12) hipermercados propiedad de LIBERTAD S.A. ("LIBERTAD"), ubicados en las ciudades de Córdoba (4), Rosario, Rafaela, San Juan, La Banda, Salta, San Miguel de Tucumán (2) y Posadas, y un depósito ubicado en la ciudad de Córdoba que funciona como centro de distribución, por parte de SOCIEDAD ANÓNIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA ("LA ANÓNIMA"). La transacción

se implementó por medio de un *Boleto de Compraventa Parcial de Fondo de Comercio* firmado el 17 de marzo de 2026.

LA ANÓNIMA es una empresa dedicada a la comercialización minorista en distintos formatos —fundamentalmente locales comerciales, hipermercados, supermercados y autoservicios—, con 171 sucursales en 91 ciudades del país. LIBERTAD S.A. es una empresa *retail* de bienes de consumo masivo al por menor y al por mayor.

La notificación fue realizada en tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9° y 84 de la Ley 27.442. La operación constituye una concentración económica en los términos del artículo 7°, inc. b), de dicha ley.

II. El Dictamen elaborado por la Secretaría de Concentraciones Económicas

La Secretaría de Concentraciones Económicas ha realizado un análisis técnico riguroso de la operación notificada, evaluando si la adquisición parcial del fondo de comercio de LIBERTAD S.A. por parte de LA ANÓNIMA infringe el artículo 8° de la Ley 27.442.

El Dictamen identifica relaciones horizontales en la comercialización minorista en hipermercados y supermercados, y en el mercado de abastecimiento minorista, descartando efectos verticales dado que las actividades *aguas arriba* del grupo comprador se proveen de manera exclusiva a sus propios locales y centros de distribución.

A nivel nacional, la participación conjunta de las partes en el mercado de super e hipermercados alcanza el 13,95% según datos de 2025, con un incremento de apenas 1,6 puntos porcentuales, enfrentando la competencia de importantes cadenas nacionales e internacionales. A nivel local, el único solapamiento se presenta en la ciudad de Rafaela, donde la entidad combinada alcanza una participación de aproximadamente el 39%, si bien PINGÜINO (CORMORAN S.A.) lidera el segmento con cerca del 60% y operan además numerosos comercios de especialidad. En el mercado de abastecimiento minorista, la participación conjunta considerando todos los formatos de comercio minorista a nivel nacional asciende al 4,31%, cifra que no suscita preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.

El Dictamen evalúa asimismo una *Cláusula de No Competencia* estipulada en el *Boleto de Compraventa Parcial del Fondo de Comercio*, por la cual LIBERTAD S.A. y el Grupo Calleja se obligan a no operar hipermercados, supermercados ni minimercados en las ciudades involucradas por un período de dos (2) años desde la fecha de cierre, concluyendo que no existen objeciones que formular a dicha cláusula en los términos acordados.

El Dictamen concluye que la operación no restringe ni distorsiona la competencia de modo que pueda resultar en perjuicio al interés económico general, y recomienda su autorización conforme al artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

III. Análisis y conclusión del Tribunal

Tras examinar los antecedentes del expediente, este Tribunal coincide con el análisis y las conclusiones alcanzadas por la Secretaría de Concentraciones Económicas en su Dictamen del 2 de junio de 2026.

En consecuencia, este Tribunal concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al

interés económico general.

Por lo tanto, corresponde autorizar la operación de concentración económica notificada conforme a lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Por ello,

**EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
RESUELVE:**

Artículo 1°.- Autorizar la operación de concentración económica consistente en la adquisición parcial del fondo de comercio correspondiente a doce (12) hipermercados propiedad de LIBERTAD S.A., ubicados en las ciudades de Córdoba, Rosario, Rafaela, San Juan, La Banda, Salta, Tucumán y Posadas, y un depósito ubicado en la ciudad de Córdoba, por parte de SOCIEDAD ANÓNIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Artículo 2°.- Notifíquese a SOCIEDAD ANÓNIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA la presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (RE-2026-54577487-APN-SCE#ANC).

Artículo 3°.- Líbrese nota de estilo a la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 4°.- Publíquese el presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la Autoridad Nacional de Competencia.



República Argentina – Poder Ejecutivo Nacional
2026 - Año de la Grandeza Argentina
Dictamen SCE

AL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA:

La SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) eleva para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo expediente EX-2026-45031072- -APN-DR#CNDC, caratulado "SOCIEDAD ANÓNIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA S/NOTIFICACIÓN ART.9 DE LA LEY 27.442" (CONC 2101).

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación notificada consiste en la adquisición parcial del fondo de comercio correspondiente a doce (12) hipermercados propiedad de LIBERTAD S.A. ("LIBERTAD"), ubicados en las ciudades de Córdoba, Rosario, Rafaela, San Juan, La Banda, Salta, Tucumán y Posadas; y un depósito ubicado en la ciudad de Córdoba, por parte de SOCIEDAD ANÓNIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA ("LA ANÓNIMA").
2. La transacción se implementó por medio de un *Boleto de Compraventa Parcial de Fondo de Comercio* firmado el 17 de marzo de 2026. El documento definitivo se estima firmar el 1 de junio de 2026.
3. LA ANÓNIMA esta enfocada en la comercialización minorista en distintos formatos, fundamentalmente en locales comerciales, hipermercados, supermercados y autoservicios. También desarrolla actividades de frigorífico, centro de feteado de fiambres y quesos, y panificación exclusivamente para la provisión de sus locales propios.
4. LIBERTAD es una empresa *retail* de bienes de consumo masivo al por menor y al por mayor. Adicionalmente, LIBERTAD obtiene ingresos por las locaciones de los espacios comerciales en inmuebles de su propiedad.
5. El perfeccionamiento de la transacción se estima que se lleve a cabo el 1 de junio de 2026 y su notificación a la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC) se realizó el 6 de mayo de 2026.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

6. El 6 de mayo de 2026, LA ANÓNIMA notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0+F1. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC).
7. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. b), de la LDC.
8. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CINCO MILLONES (AR\$ 145.005.000.000)—, lo cual se

encuentra por encima del umbral establecido en el artículo 9° de la LDC, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.¹

9. El 11 de mayo de 2026 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta SCE consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a la parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la LDC comenzó a correr el día de la presentación del F0+F1 y que el mismo quedaría automáticamente suspendido hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado.²
10. El 1 de junio de 2026, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0+F1 acompañado.
11. El plazo estipulado en el artículo 14 de la LDC retomó su cómputo el día hábil posterior a la fecha mencionada.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

12. La operación consiste en la adquisición parcial del fondo de comercio correspondiente a doce (12) hipermercados propiedad de LIBERTAD, ubicados en las ciudades de Córdoba, Rosario, Rafaela, San Juan, La Banda, Salta, Tucumán y Posadas; y un depósito ubicado en la ciudad de Córdoba, por parte de LA ANÓNIMA.
13. A continuación, se consignan las empresas involucradas, junto con una descripción de la actividad económica que desarrolla cada una de ellas en el país:

¹ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley definase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”. El 19 de enero de 2026, la Autoridad Nacional de la Competencia dictó la Resolución 6/2026, que estableció el valor de la unidad móvil en mil cuatrocientos cincuenta pesos con cinco centavos (AR\$ 1450,05).

² El 17 de noviembre de 2025, mediante Decreto PEN 810/2025, fue constituida la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC) con el nombramiento de su Presidente, de dos vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia, y de los Secretarios Instructores de Conductas Anticompetitivas y de Concentraciones Económicas. Ahora bien, en lo que es pertinente, el Decreto PEN 480/2025 establece en su artículo 6° que “[h]asta tanto la estructura organizativa de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA cuente con plena operatividad, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA continuará actuando... con su estructura actual...”.

Tabla 1 | Actividades desarrolladas por las empresas involucradas en la República Argentina

Empresa	Actividad
<i>Grupo comprador</i>	
SOCIEDAD ANÓNIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA S.A. (LA ANÓNIMA)	Venta minorista de productos alimenticios y no alimenticios a través de locales comerciales, hipermercados, supermercados y autoservicios La Anónima. Desarrolla actividades de frigorífico, centro de feteado de fiambres y quesos, y panificación exclusivamente para la provisión de sus locales propios. Actualmente cuenta con 171 sucursales en 91 ciudades de la República Argentina, 11 centros de distribución y una base de transferencia.
PATAGONIA LOGÍSTICA S.A.	Provisión de servicios logísticos y de transporte de mercaderías para centros de distribución que operan exclusivamente para los locales de La Anónima.
TARJETAS DEL MAR S.A.	Administración de la tarjeta de crédito La Anónima (sistema de tickets de compra y otorgamiento de crédito), la cual puede ser utilizada para la adquisición de productos en los locales de La Anónima.
LA ANÓNIMA ONLINE S.A.U.	Comercialización de productos de <i>retail</i> por el canal de comercio electrónico. No obstante, la empresa aún no ha comenzado a operar.
<i>Objeto</i>	
12 fondos de comercio de hipermercados LIBERTAD ubicados en las ciudades de: Córdoba (4), Rosario, Rafaela, San Juan, La Banda, Salta, San Miguel de Tucumán (2) y Posadas ("LIBERTAD") Depósito ubicado en la provincia de Córdoba que funciona como centro de distribución desde donde se abastece a los hipermercados	Comercialización en formato minorista de productos alimenticios y no alimenticios (productos de limpieza, perfumería e higiene personal, así como productos textiles y electrodomésticos, incluyendo línea blanca, entre otros).

Fuente: SCE en base a información aportada por la parte notificante.

14. En función de las actividades desarrolladas por las empresas involucradas, se presentan relaciones horizontales en: i) la comercialización minorista en hipermercados y supermercados; y ii) el mercado de abastecimiento minorista.
15. Asimismo, se descartan los efectos verticales entre las actividades “aguas arriba” de provisión de servicios logísticos y de transporte de mercaderías; frigorífico; corte de fiambres y quesos y actividad de panificación, con la comercialización minorista “aguas abajo” dado que estos productos y servicios son provistos de manera exclusiva a centros de distribución, locales y clientes de LA ANÓNIMA.

III.2. Efectos económicos de la operación

III.2.1. Comercialización minorista en hipermercados y supermercados

16. De acuerdo con la jurisprudencia de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC),³ hipermercados y supermercados constituyen un mercado separado del resto de los formatos del comercio minorista (almacenes, autoservicios, tiendas de cercanía, etc.) y del comercio mayorista.
17. En línea con alguno de los antecedentes citados, esta SCE entiende que corresponde considerar el análisis de los efectos horizontales en la comercialización minorista en hipermercados y supermercados.⁴
18. Respecto de la dimensión geográfica, se presentará una aproximación a nivel nacional, dado que las grandes cadenas elaboran sus estrategias de negocio a escala nacional, así como también a nivel local, dado que los consumidores pueden sustituir el lugar de su compra de supermercados e hipermercados dentro de un rango de distancia relativamente acotado y, ligado a ello, en donde los oferentes locales ejercen una efectiva presión competitiva.
19. A continuación, se presentan las participaciones de LA ANÓNIMA y LIBERTAD en el mercado de comercialización minorista en supermercados e hipermercados, a nivel nacional.

³ Ver Dictamen (ex) CNDC 786/2010, Expediente S01:0014804/2009, caratulado: “SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO S.A., HUGO E. FELIX TARQUINO Y OTROS S/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8 LEY 25.156” (CONC. 740), Resolución (ex) SC 56/2010; Dictamen (ex) CNDC 752/2009, Expediente S01:0540061/2008 caratulado, “SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO S.A. Y OTROS S/ NOTIFICACION ARTÍCULO 8 LEY N° 25.156” (CONC. 737), Resolución (ex) SC 68/2011; Dictamen ex CNDC 873/2011, Expediente S01:0532137/2009, caratulado “SUPERMERCADOS TOLEDO S.A. Y WAL-MART ARGENTINA S.R.L. S/NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8 LEY 25.156” (CONC. 796); Resolución SC 655/2009; Dictamen (ex) CNDC 116/2017, Expediente S01:0398552/2011, caratulado “INC. S.A., SUPERMERCADOS TOLEDO S.A. (II) S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N° 25.156” (CONC. 948); Dictamen ex CNDC 158/2017, Expediente S01:0229989/2012, caratulado “CARREFOUR S.A., FORMATOS EFICIENTES S.A. Y COMERCIOS RIOPLATENSES S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 8° DE LA LEY 25.156” (CONC. 1005), Resolución (ex) SC 646/2017.

⁴ Resolución (ex) SC 56/2010 que contiene el Dictamen (ex) CNDC 786/2010, Expediente S01:0014804/2009, caratulado: “SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO S.A., HUGO E. FELIX TARQUINO Y OTROS S/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8 LEY 25.156” (CONC. 740); y Resolución (ex) SC 68/2011, que contiene el Dictamen (ex) CNDC 752/2009, Expediente S01:0540061/2008, caratulado: “SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO S.A. Y OTROS S/ NOTIFICACION ARTÍCULO 8 LEY N° 25.156” (CONC. 737)”.

Tabla 2 | Participaciones de mercado de LA ANÓNIMA y LIBERTAD en el mercado nacional de super e hipermercados, a nivel nacional, según facturación

Empresa	2023	2024	2025
LA ANÓNIMA	11,49%	11,91%	12,35%
LIBERTAD	2,1%	1,80%	1,60%
% conjunta	13,59%	13,71%	13,95%
Resto de super e hipermercados	86,4%	86,3%	86,1%
Total nacional	100%	100%	100%

Fuente: SCE sobre información aportada por la parte notificante en base a datos provistos por Nielsen.

20. Tal como surge de la tabla anterior, la participación de mercado conjunta es del 13,95%, según datos del 2025, advirtiendo que el incremento en la participación de LA ANÓNIMA es de apenas un 1,6%. Asimismo, enfrenta la competencia de importantes cadenas nacionales y multinacionales tales como INC S.A.(CARREFOUR), CENCOSUD S.A. (JUMBO, DISCO, VEA), COTO C.I.C.S.A., DÍA ARGENTINA S.A. (SUPERMERCADOS DIA) y GDN GROUP (CHANGOMÁS).
21. De esta manera, esta SCE entiende que los efectos de la operación sobre el mercado de super e hipermercados a nivel nacional no representan una preocupación desde el punto de vista de la competencia.

III.2.2. Rafaela (Santa Fé)

22. Seguidamente, se presenta el análisis competitivo en la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, único mercado geográfico local donde se presentan solapamientos entre el grupo comprador y LIBERTAD.

Tabla 3 | Participaciones de LA ANÓNIMA y LIBERTAD en el mercado de super e hipermercados de la ciudad de Rafaela, según facturación

Empresa	2023	2024	2025
LA ANÓNIMA	24,26%	25,15%	25,92%
LIBERTAD	15,80%	14,70%	13%
% conjunta	40,06%	39,85%	38,92%
PINGÜINO	59,94%	60,15%	61,08%
Total nacional	100%	100%	100%

Fuente: SCE sobre información aportada por la parte notificante en base a datos provistos por Nielsen.

23. Conforme surge de la tabla precedente, la participación de la entidad combinada ronda el 39% para el período 2023-2025, siendo PINGÜINO la empresa líder en el segmento de super e hipermercados de la ciudad de Rafaela, con una cuota promedio de 60,39% en el trienio indicado.⁵

⁵ Respecto de las participaciones de mercado referidas a la empresa PINGÜINO, la parte notificante aclara que se infieren por diferencia de porcentajes dado que, conforme la información aportada por Nielsen, los tres actores incumbentes en esta ciudad son LA ANÓNIMA, LIBERTAD y PINGÜINO.

24. PINGÜINO (CORMORAN S.A.) es una cadena de supermercados del centro-este argentino, con sede central y origen en Rafaela, con casi medio siglo de trayectoria en el sector. En la esfera mayorista, tienen cobertura regional en 4 provincias, mientras que en la comercialización minorista cuentan con 8 sucursales: 7 establecidas en Rafaela y 1 en San Francisco (Córdoba). También cuentan con un centro de producción de panificados y pastas frescas y un centro de distribución de productos secos y frescos. Además, cuentan con dos marcas propias: *Estancia Los Sauces*, de cortes de carnes premium, y *Coral Sea* de alimentos enlatados.⁶
25. Asimismo, en la ciudad de Rafaela se presentan diversos comercios de especialidad que compiten con LA ANÓNIMA y LIBERTAD en relación con la venta de productos alimenticios y no alimenticios (productos textiles, electrodomésticos, perfumería e higiene personal), muchos de los cuales forman parte de cadenas con presencia nacional: MEGATONE, DIARCO, NOVOGAR, CETROGAR, ONCITY, SIMPLICITY, LA PARFUMERIE, SODECAR, POLLERÍA CARNAVE, FRANQ. GOURMET, ALL SPORT, RED SPORT, SANTIAGO DEPORTES, entre otros.
26. Si bien el fortalecimiento del grupo comprador en la ciudad de Rafaela es de relevancia, la presión competitiva proveniente del líder PINGÜINO, los diversos comercios de especialidad e incluso los locales de comercio minorista de proximidad, diluyen cualquier preocupación referida a la competencia.
27. Por lo expuesto, esta SCE considera que la presente operación no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia en lo que respecta al mercado de super e hipermercados en la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, por cuanto sus efectos en dicho mercado no revisten entidad como para que puedan resultar en un perjuicio al interés económico general

III.2.3. Mercado de abastecimiento

28. En otras operaciones del sector supermercadista,⁷ la ex CNDC ha considerado los efectos en relación a los proveedores de las cadenas de hiper y supermercados. En la etapa de abastecimiento minorista, los demandantes son los diversos formatos en los que se presenta el comercio minorista en tanto que los oferentes son las empresas proveedoras o productoras de los bienes que venden aquellos.
29. El análisis del impacto de la operación sobre el mercado de abastecimiento está destinado a evaluar si la operación notificada le confiere a las empresas involucradas la capacidad de actuar en forma monopsónica u oligopsónica, ejerciendo un poder de mercado que les permita influir sobre el funcionamiento del mercado, es decir, se busca evaluar si los supermercados poseen un poder de compra en el mercado de proveedores *aguas arriba* que pueda resultar perjudicial para el interés económico general.

⁶ Ver <https://www.pinguino.com.ar/>

⁷ Dictamen (ex) CNDC 49, correspondiente al Expediente N° 064-015759/99 - Conc. N° 7- caratulado "SUPERMARKETS HOLDING CO. y LOGIDIS", y el Expediente N° 064-019282/99 - Conc N° 17-, caratulado "CARREFOUR S.A. y PROMODES S.A. S/NOTIFICACION ART. 8° LEY N° 25.156" y el Dictamen ex CNDC 621, correspondiente al Expediente N° S01:0086877/2007, caratulado "INVERSIONES AUCHAN S.A., AUCHAN ARGENTINA S.A. y WAL MART ARGENTINA SRL S/ NOTIFICACION ARTICULO 8 LEY N° 25.156 (Conc. 623)"; Ver Dictamen (ex) CNDC 158, Expediente S01:0229989/2012, caratulado "CARREFOUR S.A., FORMATOS EFICIENTES S.A. Y COMERCIOS RIOPLATENSES S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 8° DE LA LEY 25.156" (CONC. 1005), Resolución (ex) SC 646/2017.

30. En este sentido, se busca analizar si las cadenas de supermercados podrían obtener de los proveedores condiciones de compra ventajosas con relación a las que obtendrían en un entorno competitivo. De este modo, el mercado relevante del producto se encuentra conformado, en este caso, por las compras realizadas por las grandes cadenas de comercios minoristas considerando un mercado geográfico relevante de alcance nacional.
31. A los efectos de evaluar la relevancia de las empresas involucradas en el mercado de abastecimiento minorista, se utilizarán sus participaciones dentro de la comercialización minorista a nivel nacional, considerando todos los formatos por medio de los cuales se realiza esta actividad.

Tabla 4 | Participación de mercado de LA ANÓNIMA y LIBERTAD en la comercialización minorista general, a nivel nacional, en facturación

Empresa	2023	2024	2025
LA ANÓNIMA	3,65%	3,95%	3,81%
LIBERTAD	0,67%	0,60%	0,49%
% conjunta	4,32%	4,55%	4,31%
Resto de comercio minorista	95,68%	95,45%	95,69%
Total nacional	100%	100%	100%

Fuente: SCE sobre información aportada por la parte notificante en base a datos provistos por Nielsen.

32. Tal como se observa en la tabla precedente, la participación de mercado de LA ANÓNIMA, considerando todos los formatos de comercio minorista a nivel nacional, es de 3,81% según datos 2025 y, considerando a LIBERTAD, es del 4,31%.
33. De esta manera, a partir de la presente operación LA ANÓNIMA consolida una participación de mercado cercana al 4% a nivel nacional, lo cual, en lo que refiere al mercado *aguas arriba* de abastecimiento, no constituye una preocupación en lo que respecta a defensa de la competencia para esta SCE.
34. Por todo lo expuesto, la presente operación no es susceptible de generar problemas de competencia que impliquen un perjuicio para el interés económico general y tampoco tiene entidad suficiente para generar efectos anticompetitivos, por lo que no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.

III.3. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

35. Esta SCE también advierte la presencia de cláusulas restrictivas de la competencia, las cuales se encuentran estipuladas en el *Boleto de Compraventa Parcial del Fondo de Comercio*.
36. La *Cláusula de No Competencia*, estipulada en el instrumento reseñado en el párrafo anterior, establece que tanto LIBERTAD como Grupo Calleja (accionista de LIBERTAD) se obligará a no instalar, explotar, adquirir, asesorar, reabrir ni operar hipermercados, supermercados ni minimercados en las ciudades donde se encuentran instalados los locales adquiridos mediante la presente operación, directa ni indirectamente, por si o por medio de terceros, por un período de dos (2) años a contar desde la fecha de cierre.
37. En este caso, y según se ha expuesto en la sección precedente, esta SCE no ha encontrado elementos de preocupación respecto de la operación notificada y, habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, no existen objeciones que formular a las restricciones estipuladas, tal como han sido acordadas en el marco de la transacción —en las condiciones y términos ya reseñados.

IV CONCLUSIONES

38. De acuerdo con lo expuesto precedentemente, esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS, conforme lo dispuesto por el artículo 31, inc. d), de la Ley 27.442, opina que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8° de la norma citada, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general y que corresponde autorizar la operación de concentración económica que consiste en la adquisición parcial del fondo de comercio correspondientes a doce (12) hipermercados propiedad de LIBERTAD S.A., ubicados en las ciudades de Córdoba, Rosario, Rafaela, San Juan, La Banda, Salta, Tucumán y Posadas; y un depósito ubicado en la ciudad de Córdoba, por parte de SOCIEDAD ANÓNIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA, todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.
39. Elévese el presente Dictamen al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen Técnico

Número:

Referencia: Conc. 2101 | Dictamen SCE [Aprueba]

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.